

ORIGINALE ☐

COPIA ☒



Reg. Gen. Det.
N. 88 del 02/03/2022

COMUNE DI SQUILLACE

(Provincia di Catanzaro)

DETERMINAZIONE REG. SETTORE TECNICO N° 49 DEL 02/03/2022

OGGETTO: Procedura negoziata ai sensi dell'art. 36, comma 2 lett. a) del D.lgs. n. 50/2016, per l'affidamento di incarico professionale in corso d'opera e finale relativo al collaudo tecnico-amministrativo, tecnico-funzionale degli impianti ed al collaudo statico delle strutture, per la realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria del piano di lottizzazione in località "Gebiola" a Squillace Lido. - Determina a contrarre.

CUP: **CIG:** Z86356CBB8 **COD.** **CAP.**

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO

Premesso che:

- con atto a rogito del notaio Dott. Rocco Guglielmo del 15 aprile 2003, Rep. n. 97361 e Racc. n. 15205, registrato a Catanzaro il 30/04/2003 al n. 1653, è stata stipulata tra il Comune di Squillace e la Sig. Rita Rodhio la convenzione urbanistica di lottizzazione di terreno ai sensi della Legge urbanistica n. 1150/1952 e s.m.i., ed in attuazione delle norme del P.R.G. del Comune di Squillace;
- detta convenzione urbanistica ha per oggetto l'urbanizzazione del comprensorio con destinazione urbanistica C4 "Turistica-Residenziale" della superficie catastale complessiva di Ha 8.56.30;
- in data 15 aprile 2013 la convenzione di lottizzazione è scaduta;

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n° 39 del 19/05/2021 di proroga della Convenzione Urbanistica Rep. n° 97361/2003, accogliendo la richiesta dell'avv. Roberta Quattromani, nella sua qualità di lottizzante in forza di successione legittima a Rodhio Rita - subentrata nei diritti e nelle obbligazioni contenute nella Convenzione di che trattasi;

Preso atto che ai sensi della Convenzione urbanistica Rep. n° 97361/2003, per come sopra prorogata, le opere di urbanizzazione "[...] saranno soggette a collaudi in corso d'opera ed al collaudo definitivo da eseguirsi a cura dei competenti Uffici Tecnici del Comune di Squillace a spese della lottizzante";

Esaminato, pertanto, che occorre procedere alla nomina di un collaudatore, in corso d'opera e finale, per il collaudo tecnico-amministrativo, tecnico-funzionale degli impianti ed il collaudo statico delle strutture, dei lavori di "realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria" del piano di lottizzazione in località "Gebiola" a Squillace lido;

Dato atto che:

- con nota prot. n° 583 del 07/02/2022 è stata richiesta, all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Catanzaro, una terna di professionisti tra i quali individuare l'operatore economico al quale conferire il precitato incarico professionale;
- con nota prot. n° 955 del 23/02/2022 è stata sollecitata, all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Catanzaro, una terna di professionisti tra i quali individuare l'operatore economico al quale conferire il precitato incarico professionale;
- con nota PEC del 23/02/2022, acquisita al protocollo generale il 24/02/2022 al n° 978, l'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Catanzaro ha comunicato che: "[...] l'Ordine degli Ingegneri di Catanzaro è stato sciolto. Pertanto è stato nominato un Commissario che può solo assolvere ai compiti di ordinaria amministrazione, quindi, le designazioni di cui all'oggetto potranno essere espletate solo dal nuovo Consiglio che scaturirà dalla tornata elettorale";

Visto l'art. 36, comma 2 lettera a) del D. Lgs. n° 50/2016 che prescrive: "2. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, secondo le seguenti modalità:

a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta";

Visti:

- l'art. 31, comma 8, del D.Lgs. n° 50/2016 che prescrive: "Gli incarichi di progettazione, coordinamento

della sicurezza in fase di progettazione, direzione dei lavori, direzione dell'esecuzione, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, di collaudo, nonché gli incarichi che la stazione appaltante ritenga indispensabili a supporto dell'attività del responsabile unico del procedimento, vengono conferiti secondo le procedure di cui al presente codice e, in caso di importo inferiore alla soglia di 40.000 euro, possono essere affidati in via diretta, ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lettera a). L'affidatario non può avvalersi del subappalto, fatta eccezione per indagini geologiche, geotecniche e sismiche, sondaggi, rilievi, misurazioni e picchettazioni, predisposizione di elaborati specialistici e di dettaglio, con esclusione delle relazioni geologiche, nonché per la sola redazione grafica degli elaborati progettuali. Resta, comunque, ferma la responsabilità esclusiva del progettista";

- le linee guida n° 1, di attuazione del D.Lgs. n° 50/2016 "Indirizzi generali sull'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria", le quali prevedono che gli incarichi di importo pari o inferiore a 40.000 euro possono essere affidati in via diretta, secondo quanto previsto dall'art. 31, comma 8 e dall'art. 36, comma 2, lett. a), del D. Lgs. n° 50/2016;
- l'art. 32, comma 14, il quale prevede che il contratto è stipulato, per affidamenti di importo non superiore a 40.000 euro, mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata;

Considerato che:

- il compenso a base d'asta per le prestazioni tecniche su descritte, ai sensi del D.M. 17/06/2016, ammonta ad € 24.833,37 oltre Cassa ed IVA nella misura di legge;
- la tipologia ed il valore dei servizi di che trattasi rientrano nella fattispecie e nel limite di spesa stabiliti dall'art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016;
- nel rispetto del suddetto art. 36 del D.Lgs. 50/2016 e dei principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza, enunciati dall'art. 30 del citato decreto, si ritiene compatibile ed opportuno procedere all'affidamento dei servizi tecnici di: collaudo, in corso d'opera e finale, tecnico-amministrativo, tecnico-funzionale degli impianti e statico delle strutture, dei lavori di "realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria" del piano di lottizzazione in località "Mirelli" a Squillace lido, mediante affidamento di cui al comma 2 lett. a) del menzionato articolo 36, previa valutazione comparativa delle offerte di n° 3 operatori economici;

Rilevato che per i casi di affidamento di tali attività all'esterno il Comune di Squillace ha costituito un apposito elenco di tecnici per l'affidamento di incarichi professionali, valutando quelli attualmente inseriti nelle categorie corrispondenti all'oggetto degli incarichi da conferire, in possesso dei requisiti di idoneità professionale e delle necessarie capacità tecniche e professionali, in modo che sia assicurato il rispetto del criterio di rotazione degli inviti rispetto agli affidamenti di prestazione di servizi già attribuiti;

Ritenuto, pertanto, di dover procedere alla selezione di n° 3 operatori economici da invitare a presentare offerta, previa consultazione dell'elenco di operatori economici approvato con determinazione n° 100 del 02/03/2019;

Dato atto che il criterio di aggiudicazione sarà quello del minor prezzo, determinato mediante ribasso sull'importo della tariffa posto a base di gara, ai sensi dell'art. 95, comma 4 del D.lgs. 50/2016, con riserva di aggiudicazione da parte dell'Amministrazione Comunale;

Visto:

-l'articolo 32 (fasi delle procedure di affidamento), comma 2, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n° 50, il quale dispone che "*prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici decretano o determinano di contrarre, in conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte*";

-l'art. 37 comma 1 del D. Lgs n° 50/2016 il quale recita che le stazioni appaltanti, fermi gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di servizi di importo inferiore a € 40.000 senza la necessaria qualificazione di cui all'articolo 38 del D.Lgs. citato;

Considerati lo Schema di Convenzione e lo Schema della Lettera d'invito all'uopo predisposti;

Accertata l'inesistenza di posizione di conflitto del sottoscritto, anche potenziale di cui all'art. 6 bis della legge n° 241/1990, come introdotto dalla legge anticorruzione n° 190/2012;

Visti inoltre,

- lo Statuto comunale;

- il D.Lgs. n° 267/2000;
- il D.Lgs. n° 50/2016;
- il D.P.R. n° 207/2010, per le parti ancora in vigore;

Ritenuto dover procedere a riguardo,

DETERMINA

- 1. di prendere atto** di quanto esposto in narrativa, avviando la procedura necessaria all'affidamento dell'incarico professionale relativo al collaudo, in corso d'opera e finale, tecnico-amministrativo, tecnico-funzionale degli impianti e statico delle strutture, dei lavori di "realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria" del piano di lottizzazione in località "Gebiola" a Squillace lido, a fronte di un compenso tecnico a base d'asta pari ad € 24.833,37 oltre Cassa ed IVA nella misura di legge;
- 2. di avviare** la procedura di affidamento, mediante lettera di invito di cui all'art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. n° 50/2016, necessaria all'individuazione del professionista, previa consultazione dell'elenco di operatori economici approvato con determina n° 100/2019, con valutazione comparativa delle offerte fornite;
- 3. di omettere**, quindi, ai sensi dell'art. 53, comma 2, lettera b), del D.Lgs. n° 50/2016, la pubblicazione dell'elenco degli operatori da invitare, e di differire l'accesso al medesimo elenco fintanto che non sia scaduto il termine per la presentazione delle offerte;
- 4. di approvare** l'allegato Schema di Convenzione nonché lo Schema della Lettera d'invito, all'uopo predisposti, da sottoscrivere con l'operatore economico a cui affidare i servizi tecnici in oggetto, nonché i relativi allegati;
- 5. di stabilire** che i pagamenti delle prestazioni professionali di cui al presente atto sono da imputare a carico dei lottizzanti che provvederanno direttamente al pagamento delle prestazioni professionali in oggetto;
- 6. di attestare** l'inesistenza di posizione di conflitto del sottoscritto, anche potenziale, di cui all'art. 6 bis della legge n° 241/1990. "Il responsabile del procedimento e i titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali ed il provvedimento finale devono astenersi in caso di conflitto di interessi, segnalando ogni situazione di conflitto, anche potenziale" come introdotto dalla legge anticorruzione n° 190/2012.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO
f.to (arch. Antonio Macaluso)

SERVIZIO FINANZIARIO E DI RAGIONERIA

Al presente provvedimento si appone il visto per la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria con impegno a valere sull'impegno - Cod. - Cap. del bilancio corrente.
Squillace, li _____

Il Responsabile del Servizio
f.to (Dott. Pasquale Muccari)

Ai sensi e per gli effetti dell'art.35 - comma 7 del Regolamento di Contabilità, copia della presente è stata pubblicata all' Albo Pretorio in data _____

L' Impiegato Responsabile
f.to

Copia conforme all'originale
Squillace, li _____

Il Responsabile del Settore Tecnico
(arch. Antonio Macaluso)

